



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 9 dhoulhijja 1428 – 18 décembre 2007

150^{ème} année

N° 101

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 14 novembre 2007, portant
délégation de signature. 4219

Premier Ministère

Décret n° 2007-4092 du 11 décembre 2007, relatif à la composition des conseils
supérieurs consultatifs. 4219
Maintien en activité dans le secteur public..... 4220

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Maintien de deux magistrats en activité 4220

Ministère des Affaires Etrangères

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 4220

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Cessation de fonctions de chargés de mission 4220

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2007-4098 du 11 décembre 2007, fixant l'organigramme de la société des
courses. 4220

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2007-4099 du 11 décembre 2007, complétant le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés. 4221

Ministère du Transport

Décret n° 2007-4100 du 11 décembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité. 4221

Décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique..... 4222

Décret n° 2007-4102 du 11 décembre 2007, modifiant le décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000, fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter..... 4224

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Décret n° 2007-4103 du 11 décembre 2007, portant création du conseil supérieur de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement..... 4225

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalier 4226

Maintien en activité dans le secteur public 4226

Ministère de l'Éducation et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public 4226

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 14 novembre 2007, portant délégation de signature.

Le Président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Vu la loi n° 83-112 du décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2007-1645 du 5 juillet 2007, chargeant Monsieur Lotfi Ben Fradj, conseiller de premier ordre de la chambre des députés, des fonctions de chef de la division des affaires des députés à la chambre des députés avec bénéfice du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lotfi Ben Fradj, chargé des fonctions de chef de la division des affaires des députés, est habilité à signer, par délégation du président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 5 juillet 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Bardo, le 14 novembre 2007.

Le président de la chambre des députés
Fouad Mebazaâ

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2007-4092 du 11 décembre 2007, relatif à la composition des conseils supérieurs consultatifs.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 89-1957 du 23 décembre 1989, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative, tel que modifié par le décret n° 2000-2128 du 25 septembre 2000,

Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, portant création de la commission nationale pour le développement durable, tel que modifié par le décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994 et le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995,

Vu le décret n° 96-1046 du 3 juin 1996, portant création du conseil supérieur de l'informatique et des télécommunications,

Vu le décret n° 97-733 du 28 avril 1997, portant création du conseil supérieur de la jeunesse et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2005-1709 du 6 juin 2005,

Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-1245 du 5 juin 2000, portant création du conseil supérieur des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-1982 du 12 septembre 2000, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la population,

Vu le décret n° 2002-574 du 12 mars 2002, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003-1054 du 5 mai 2003,

Vu le décret n° 2002-1633 du 9 juillet 2002, portant création du conseil supérieur pour la création des entreprises et le développement des projets innovants et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2003-483 du 10 mars 2003, portant création du conseil supérieur des sports et de l'éducation physique, fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2005-1653 du 30 mai 2005,

Vu le décret n° 2003-1232 du 9 juin 2003, relatif à la création du conseil supérieur du tourisme, à ses attributions, à sa composition et aux modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2004-1227 du 31 mai 2004, portant composition et fonctionnement du conseil supérieur des archives,

Vu le décret n° 2005-3029 du 21 novembre 2005, portant création du conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-1289 du 28 mai 2007, portant création du conseil supérieur de l'économie numérique et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Décrète :

Article premier. - La composition des conseils supérieurs consultatifs, créés par les décrets susvisés, comprend des représentants des partis politiques représentés à la chambre des députés. Ces membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition des partis politiques concernés.

Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-4093 du 11 décembre 2007.

Monsieur Ayadh Chaouachi, ingénieur général au Premier ministère, est maintenu en activité pour une première année, à compter du 1^{er} décembre 2007.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-4094 du 11 décembre 2007.

Les magistrats ci-après cités sont maintenus en activités conformément aux indications du tableau suivant :

Messieurs	Qualité	Durée du maintien
Eljadidi Ghani	Magistrat de troisième grade, directeur général de l'office des logements des magistrats et des agents du ministère de la justice et des droits de l'Homme	Du 01/01/2008 Au 31/12/2008
Jalel Eddine El Mahbouli	Premier président de la cour d'appel de Sfax	Du 01/02/2008 Au 31/01/2009

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DEROGATION

Par décret n° 2007-4095 du 11 décembre 2007.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Ben Ezzeddine, rédacteur en chef, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} janvier 2008.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2007-4096 du 11 décembre 2007.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed Hedhiri, maître assistant de l'enseignement supérieur, chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers pour occuper l'emploi de directeur de radio Tunisie culture à l'établissement de la radio Tunisienne, et ce, à compter du 1^{er} septembre 2007.

Par décret n° 2007-4097 du 11 décembre 2007.

Monsieur Ali Rebaâ, journaliste principal, est déchargé des fonctions de chargé de mission auprès du Premier ministre pour occuper l'emploi de directeur de radio Monastir à l'établissement de la radio Tunisienne, et ce, à compter du 1^{er} septembre 2007.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2007-4098 du 11 décembre 2007, fixant l'organigramme de la société des courses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, tel que modifié et complété par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 99-2809 du 21 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société des courses,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charges,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'organigramme de la société des courses est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société des courses.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société des courses qui seront fixées par décret.

Art. 3 - La société des courses est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société des courses et les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2007-4099 du 11 décembre 2007, complétant le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 77-60 du 3 août 1977, modifiant la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 14, tel qu'il a été modifié par l'article 34 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993 et notamment ses articles 30, 31, 32 et 33,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 993-1720 du 16 août 1993 et le décret n° 1998-2093 du 28 octobre 1998,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 5 (nouveau) du décret susvisé n° 77-965 du 24 novembre 1977 pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, le paragraphe suivant :

Le fonds de la solidarité nationale prend en charge un montant maximum de trois mille dinars (3000 dinars) de l'autofinancement minimum du salarié.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2007-4100 du 11 décembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la santé publique et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article unique - Est abrogé le numéro 3 de l'article premier du décret 2005-3079 du 29 novembre 2005, fixant la liste des matières qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités des sécurités et remplacé comme suit :

Article premier : 3 (nouveau)

- les matières corrosives de la classe 8 figurant au tableau annexé au présent décret, et ce, lorsque la quantité transportée de la ou des matières figurant au tableau précité dépasse 500 kg.

- l'acide perchlorique (n° d'identification 1873), contenant plus de 50% (masse), mais au maximum 72% (masse) d'acide.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 40, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'octroi de la carte professionnelle

Article premier - La carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public collectif ou de transport touristique est accordée à la personne remplissant les conditions suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie demandée pour la conduite du véhicule utilisé,

- avoir suivi un cycle de formation dans le domaine du transport public de personnes dans un établissement d'études ou un centre de formation agréé par le ministère de l'éducation et de la formation,

- avoir suivi des cours en matière de secourisme routier,

- ne pas appartenir au personnel de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics, pour les personnes exerçant comme conducteurs de véhicules de transport public collectif ou de transport touristique dans des établissements privés,

- être lié par un contrat de travail avec un établissement autorisé à exercer l'activité de transport public collectif ou l'activité de transport touristique, s'il n'est pas lui-même le propriétaire de l'établissement.

Art. 2 - La carte professionnelle pour la conduite d'une voiture « taxi », de « louage » ou de transport rural est accordée à la personne remplissant les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie « D » ou « DI » depuis au moins deux ans,

- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle prévu par le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, susvisé, s'il s'agit de conduite de taxis individuel ou grand tourisme,

- avoir suivi des cours en matière de secourisme routier,

- ne pas appartenir au personnel de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics.

CHAPITRE DEUXIEME

Modalités de délivrance de la carte professionnelle

Art. 3 - L'autorité habilitée à délivrer la carte professionnelle est :

- pour les conducteurs des véhicules de transport public collectif ou de transport touristique: le gouverneur de la région où réside le transporteur,

- pour les conducteurs de voitures « taxis », de « louage » ou de transport rural : le gouverneur de la région où réside le conducteur.

Art. 4 - La carte professionnelle est délivrée selon le modèle décrit en annexe 1 du présent décret. Elle est de forme rectangulaire, de couleur verte, de largeur 52 millimètres, de longueur 74 millimètres et comporte écrite en caractères noirs les mentions suivantes :

*** Au recto :**

- au centre de la carte professionnelle, la mention « République Tunisienne », en dessous de laquelle est inscrite la mention « ministère de l'intérieur et du développement local »,

- la catégorie de la carte professionnelle : Il sera indiqué l'une des mentions suivantes : « véhicules de transport public collectif » ou « véhicules de transport touristique » ou « voiture taxi individuel » ou « voiture taxi collectif » ou « voiture taxi grand tourisme » ou « voiture de louage » ou « voiture de transport rural »,

- le gouvernorat d'établissement de la carte,

- le numéro de la carte: il sera attribué un numéro d'ordre croissant propre à l'autorité concernée par la délivrance de la carte,

- en bas de la carte du côté gauche, l'emplacement de la photo de dimensions 28 millimètres x 23 millimètres,

- périmètre: périmètre de transport urbain pour les taxis individuels ou zone de circulation pour les taxis grand tourisme.

*** Au verso :**

- les prénom et nom du titulaire de la carte et son adresse,

- la qualité : « titulaire d'une autorisation » ou « conducteur », pour les conducteurs de voitures de « taxis », de « louage » et de transport rural,

- le nom de l'établissement où exerce le conducteur, s'il s'agit de la conduite de véhicules de transport public collectif ou de transport touristique ou de voitures « taxis » ou de « louage » relevant d'une personne morale,

- le numéro de la carte d'identité nationale,

- la nature de l'opération: « premier établissement » ou « renouvellement » ou « duplicata »,

- la date d'établissement,

- la date de fin de validité,

- en haut de la carte du côté gauche, l'emplacement réservé au timbre fiscal,

- la signature du gouverneur.

Art. 5. - Pour l'obtention de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public collectif ou de transport touristique, toute personne remplissant les conditions prévues à l'article premier du présent décret doit présenter une demande à cet effet adressée au nom du gouverneur et accompagnée des pièces suivantes :

1. une photocopie de la carte d'identité nationale,

2. un bulletin n° 3 délivré depuis moins de six mois,

3. une photocopie du permis de conduire de la catégorie demandée en cours de validité,

4. une attestation justifiant qu'il a suivi un cycle de formation dans le domaine du transport public de personnes dans un établissement d'études ou un centre de formation agréé par le ministère de l'éducation et de la formation,

5. une attestation justifiant qu'il a suivi des cours en matière de secourisme routier délivrée par l'office national de la protection civile ou par un autre organisme agréé,

6. un engagement sur l'honneur par lequel il déclare se consacrer entièrement à l'exercice de l'activité spécifiée par la carte professionnelle et ne pas appartenir au personnel de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics, pour les personnes exerçant dans des établissements privés,

7. une copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail conclu avec l'établissement employeur portant les signatures légalisées des deux parties, s'il n'est pas lui-même le propriétaire de l'établissement,

8. deux photos d'identité.

Les agents recrutés par les entreprises publiques avant la date exécutoire du présent décret sont exonérés de la présentation des pièces 2, 4, 5, 6 et 7 citées au présent article.

La carte professionnelle porte un numéro d'ordre et éventuellement la mention « renouvellement » à l'emplacement réservé à la nature de l'opération et elle est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de son établissement.

Art. 6. - Pour l'obtention de la carte professionnelle relative aux voitures « taxis », de « louage » et de transport rural, toute personne remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret doit présenter une demande à cet effet adressée au nom du gouverneur et accompagnée des pièces suivantes :

1. une photocopie de la carte d'identité nationale,

2. un bulletin n° 3 délivré depuis moins de six mois,

3. une photocopie du permis de conduire de la catégorie demandée en cours de validité,

4. une photocopie du certificat d'aptitude professionnelle de la catégorie demandée, pour les conducteurs de voitures « taxis » individuel et grand tourisme,

5. une attestation justifiant qu'il a suivi des cours en matière de secourisme routier, délivrée par l'office national de la protection civile ou par un autre organisme agréé,

6. un engagement sur l'honneur par lequel il déclare se consacrer entièrement à l'exercice de l'activité spécifiée par la carte professionnelle et ne pas appartenir au personnel de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics, pour les personnes exerçant dans des établissements privés,

7. deux photos d'identité.

La carte professionnelle porte un numéro d'ordre et éventuellement la mention « renouvellement » à l'emplacement réservé à la nature de l'opération et elle est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de son établissement.

Art. 7 - Le renouvellement de la carte professionnelle à l'expiration de sa validité ou à l'occasion de changement de l'établissement employeur est soumis aux mêmes conditions et modalités de son octroi. Pour le renouvellement de cette carte, il faut présenter une demande à cet effet adressée au nom du gouverneur et accompagnée de l'ancienne carte professionnelle et des pièces citées aux articles 5 et 6 du présent décret à l'exception des pièces n° 4, 5 et 6.

Les agents recrutés par les entreprises publiques avant la date exécutoire du présent décret sont exonérés de la présentation des pièces 2, 4, 5, 6 et 7 citées à l'article 5 du présent décret.

Une nouvelle carte professionnelle est délivrée à l'intéressé avec le même numéro d'ordre et portant la mention « renouvellement » et elle est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de son établissement.

Art. 8 - En cas de perte ou de détérioration de la carte professionnelle, il est possible d'obtenir un duplicata de cette carte après présentation d'une demande à cet effet adressée au nom du gouverneur et accompagnée de ce qui reste de la carte détériorée ou d'une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes.

Une nouvelle carte est délivrée à l'intéressé portant le même numéro d'ordre et la mention « duplicata » et elle est valable pour le reste de la période de validité de la carte originale, et ce, après vérification pour la carte déclarée perdue qu'elle n'a pas été retirée suite à une infraction à la réglementation en vigueur.

Art. 9 - Le changement de catégorie de la carte professionnelle est soumis aux mêmes conditions et modalités du premier octroi de la catégorie demandée en plus de la présentation de la carte originale.

Dans le cas où toutes les conditions requises sont remplies, l'ancienne carte professionnelle est annulée et une nouvelle carte professionnelle est délivrée à l'intéressé portant un nouveau numéro d'ordre dans la catégorie demandée et éventuellement la mention « renouvellement » et elle est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de son établissement.

CHAPITRE TROISIEME

Dispositions diverses

Art. 10 - Aucun conducteur ne peut obtenir plus d'une carte professionnelle à la fois et en même temps.

Art. 11 - La personne ayant obtenu une carte professionnelle pour la conduite d'une voiture « taxi » ou de « louage » ou de transport rural et qui change de lieu de résidence d'un gouvernorat à un autre, doit déposer une demande auprès des services du gouvernorat de sa nouvelle résidence pour remplacer cette carte. Cette demande doit être accompagnée de l'original de la carte professionnelle délivrée par le gouvernorat de première résidence et de deux photos d'identité. Pour les conducteurs de voitures de taxi individuel ou de taxi grand tourisme, il est porté sur la nouvelle carte professionnelle le même périmètre de transport urbain ou la même zone que celui ou celle portés sur la carte professionnelle à remplacer, et ce, à l'exception des cas où l'intéressé présente un certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de voiture de taxi individuel ou de taxi grand tourisme dans un autre périmètre de transport urbain ou une autre zone.

Un récépissé est délivré au demandeur conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent décret valable pour une période de trois mois à compter de sa date de délivrance, ce récépissé remplace la carte professionnelle durant cette période.

Dans le cas où toutes les conditions requises sont remplies, une nouvelle carte professionnelle est délivrée à l'intéressé portant un nouveau numéro d'ordre et éventuellement la mention « renouvellement » et elle est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de son établissement.

CHAPITRE QUATRIEME

Dispositions transitoires

Art. 12 - Toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice du transport public de personnes par voiture « taxi » ou de « louage » ou de transport rural avant la date exécutoire du présent décret, peut obtenir une carte professionnelle après présentation d'une demande au gouvernorat de résidence accompagnée seulement des pièces n° 3 et 7 citées à l'article 6 du présent décret.

Art. 13 - Les cartes professionnelles délivrées aux conducteurs de voitures « taxis » et de « louage » avant la date exécutoire du présent décret restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité.

Art. 14 - Les personnes exerçant, avant la date exécutoire du présent décret, comme conducteurs de véhicules de transport public collectif ou de véhicules de transport touristique peuvent obtenir la carte professionnelle sans présentation d'une attestation justifiant qu'ils ont suivi un cycle de formation dans le domaine du transport public de personnes dans un établissement d'études ou un centre de formation agréé par le ministère de l'éducation et de la formation, sous réserve de présenter une demande à cet effet au gouvernorat compétent dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date exécutoire du présent décret.

Art. 15 - Les personnes qui exercent le métier de chauffeurs de taxi grand tourisme avant le 8 janvier 1999 jusqu'à la date exécutoire du présent décret sont exonérées de la présentation de la pièce n° 4 citée à l'article 6 du présent décret pour l'obtention de la carte professionnelle.

Art. 16 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret prévues par le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998, réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxi, de louage et le transport public rural tel que modifié par le décret n° 2000-2375 du 17 octobre 2000.

Art. 17 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-4102 du 11 décembre 2007, modifiant le décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000, fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006 et notamment ses articles 64, 65, 69 et 72,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment son article 13,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit, tel que modifié par le décret n° 2000-2782 du 20 novembre 2000 et le décret n° 2007-704 du 22 mars 2007,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004,

Vu le décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000, fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-705 du 22 mars 2007,

Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route,

Vu le décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié,

Vu le décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre de l'industrie, de l'énergie et de petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000 cité ci-dessus sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Les voitures de taxi, de louage et les véhicules de transport public rural doivent faire l'objet d'une visite technique un an après leur première mise en circulation. Pendant la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année, la périodicité de la visite technique est annuelle et elle devient par la suite semestrielle.

Après dix ans à compter de la date de la première mise en circulation, la périodicité de la visite technique est de trois mois.

Art. 2 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Décret n° 2007-4103 du 11 décembre 2007, portant création du conseil supérieur de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture tel que modifié et complété par le décret n° 2003- 1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un conseil consultatif dénommé le conseil supérieur de la culture.

Art. 2 - Le conseil supérieur de la culture est chargé :

- de la formulation des idées et approches susceptibles d'aider à la promotion de la culture, de l'art et de la création et de renforcer le rayonnement de la Tunisie à l'étranger,

- de donner son avis sur les plans et les programmes visant à exécuter les choix nationaux dans le domaine de la culture,

- d'étudier et de donner son avis sur toute question liée au domaine de la culture et qui lui est soumise par le président du conseil.

Art. 3 - Le Premier ministre préside le conseil supérieur de la culture qui se compose des membres suivants :

- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,

- le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

- le ministre chargé de l'éducation et de la formation,

- le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

- le ministre chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- le ministre chargé du tourisme,

- le président de la municipalité, maire de la ville de Tunis,
- des représentants des partis politiques représentés à la chambre des députés,
- un représentant du conseil économique et social,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'organisation de la protection du consommateur,
- un représentant de l'union des écrivains tunisiens,
- un représentant de l'union des artistes plasticiens,
- un représentant de l'union des acteurs professionnels,
- un représentant de l'ordre des architectes tunisiens,
- un représentant de l'association tunisienne d'histoire et d'archéologie,
- un représentant de la fédération tunisienne du théâtre,
- un représentant de l'association des cinéastes tunisiens,
- un représentant de la fédération tunisienne des ciné-clubs.
- un représentant de la fédération tunisienne des cinéastes amateurs,
- un représentant de l'association tunisienne des poètes populaires,
- quatre personnalités culturelles dont la compétence et le rayonnement dans les domaines intellectuels et artistiques sont reconnus,
- deux personnalités culturelles dont la compétence et le rayonnement dans les domaines du patrimoine et de l'archéologie sont reconnus.

Le président du conseil peut convoquer pour assister aux travaux du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 4 - Les représentants des organismes, organisations et associations prévus par l'article 3 du présent décret sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition des structures concernées, les personnalités culturelles sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 5 - Le conseil supérieur de la culture se réunit sur convocation de son président une fois par an et chaque fois qu'il y a besoin.

Art. 6 - Le ministre chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine est le rapporteur général des travaux du conseil supérieur de la culture, les services du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine assurent le secrétariat du conseil.

Art. 7 - Le conseil supérieur de la culture peut être assisté dans ses travaux par des commissions techniques spécialisées chargées d'étudier les sujets relevant des attributions du conseil et de lui en soumettre des rapports.

Art. 8 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-4104 du 11 décembre 2007.

Le docteur Mohamed Lakhel, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de pharmacologie clinique au centre national de pharmacovigilance.

Par décret n° 2007-4105 du 11 décembre 2007.

Le docteur Ridha El Haj Hmida, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.

Par décret n° 2007-4106 du 11 décembre 2007.

Le docteur Mohamed Issam El Beyrouti, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-4107 du 11 décembre 2007.

Monsieur Abderrahmen Zidi, médecin dentiste de la santé publique, est maintenu en activité pour une période de deux ans et quatre mois, à compter du 1^{er} juillet 2005.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-4108 du 11 décembre 2007.

Monsieur Béchir Bhar, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur des ressources humaines au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une période de sept mois, à compter du 1^{er} décembre 2007.

Edition : 2006



ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

Edition : 2007

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA.

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للشئمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

Edition : 2007



Nombre de pages : 128 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 6D, 500

Edition : 2007

ISBN 9973-39-104-7

Nombre de pages : 323 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 7D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA.

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة



Edition : 2007

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

Edition : 2007

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

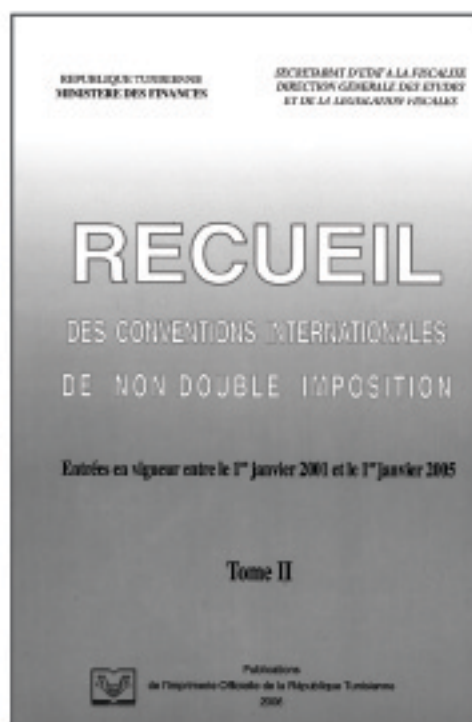


* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة



Edition : 2006

ISBN 9973-946-74-X

Nombre de pages : 168 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 10D, 000

منشورات : 2007

ردم ك 9973-39-104-7
عدد الصفحات : 323 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
التمن : 7,000 د



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للتمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2007



ردمك 9973-39-095-4

عدد الصفحات : 448 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

الثنى : 10,000 د

منشورات : 2007



ردمك 9973-39-098-9

عدد الصفحات : 297 (ع - ف)

الحجم : 20 x 13

الثنى : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثنى 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.